Para contestar cite:
Radicado MT No.: 20261340486511
10-04-2026

Bogotá D.C.;

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

Asunto: Solicitud de Concepto.
TRÁNSITO – FOTODETECCIÓN – SAST – Control en vía apoyado en dispositivos móviles.
Radicado No. 20263030322392 del 20 de febrero de 2026

Respetado señor Pinilla, reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Transporte.

La Coordinación del Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte, en ejercicio de sus funciones, se permite dar respuesta a la solicitud contenida en el documento radicado con el No. 20263030322392 del 20 de febrero de 2026, mediante el cual formula las siguientes:

CONSULTA

"A. Sobre la Definición Técnica de la Operación en Movimiento:

1. El Artículo 7.8.1.2 de la Resolución 20223040045295 de 2022 (Resolución Única Compilatoria) prohíbe que los SAST operen en "vehículos en movimiento".

¿Aclaran y certifican sus despachos si dicha prohibición implica que el vehículo oficial debe permanecer inmovilizado y estático en una coordenada geográfica específica pre-autorizada durante toda su jornada, o si, por el contrario, la ley permite que el vehículo ruede libremente por la ciudad y simplemente "frene y se detenga unos minutos" cada vez que vea un infractor para tomar el video y luego continuar su recorrido?

B. Sobre la Modalidad de "Patrullaje con Detención Transitoria":

2. ¿Constituye una práctica legal y avalada por este Ministerio que un vehículo oficial patrulle un corredor de varios kilómetros, se detenga esporádicamente frente a un vehículo mal parqueado, lo grabe en video estando el carro oficial quieto, e inmediatamente reanude su marcha para buscar otro infractor en la siguiente cuadra, repitiendo este ciclo durante todo el día o basta con que la autoridad se detenga donde 'le parezca' sin previa autorización de la ANSV?

C. Sobre la Obligación de Coordenada Previa:

3. En el evento de que un vehículo oficial se detenga momentáneamente en una cuadra para grabar a un infractor (modalidad pare y siga), ¿es obligación ineludible que ese punto exacto o coordenada geográfica donde el vehículo detuvo su marcha cuente con

una Resolución de Autorización previa expedida por la ANSV para operar como punto SAST?

d. Sobre la Insuficiencia de la Orden Local:

4. ¿Tiene validez jurídica que una Secretaría de Tránsito Municipal justifique la modalidad descrita en la pregunta 2 (patrullar, detenerse a grabar y seguir rodando) amparándose única y exclusivamente en una orden de servicio interna de la Alcaldía, careciendo de la resolución de la ANSV para cada uno de los puntos donde decide detenerse?

E. Sobre la Diferencia entre Control en Vía y Detección Electrónica:

5. Según el Artículo 7.8.3 literales d) y e), si el agente en el vehículo se detiene, graba la infracción, pero omite entregar la orden de comparendo de forma presencial e inmediata al ciudadano, enviándola meses después por correo electrónico sin intervención humana directa del infractor, ¿esta actuación se clasifica legalmente como una "Detección Electrónica" que requiere ineludiblemente permiso de la ANSV, ¿desvirtuando la excusa de ser un simple "Control en Vía"?

F. Sobre la Señalización en Dete nciones Efímeras:

6. Acorde al Parágrafo 2 del Art. 7.8.1.1.5, si el vehículo oficial realiza múltiples detenciones transitorias a lo largo de diversas calles no autorizadas previamente, ¿es obligación de la autoridad instalar la señal visible SI-27 al inicio de cada una de esas zonas específicas antes de iniciar la grabación del video sancionatorio?

G. Sobre la Legalidad de la Prueba sin Autorización Espacial:

7. Si se demuestra en audiencia que la coordenada exacta (ej. Kra 44 con Cll 65) donde el carro oficial detuvo su marcha transitoriamente para grabar el video NO cuenta con autorización de la ANSV, ¿dicha evidencia digital se considera obtenida con violación al debido proceso y, por ende, es prueba ilícita y sujeta a exclusión probatoria en sede judicial?

H. Sobre la Existencia de Permisos para Patrullaje Itinerante:

8. ¿Ha expedido la ANSV en los últimos cinco (5) años alguna Resolución a favor de un organismo de tránsito que lo autorice expresamente a utilizar un furgón para deambular libremente por la ciudad, deteniéndose a su antojo para grabar infractores asincrónicamente sin tener una matriz de puntos fijos preaprobados?

I. Sobre el Marco Jurídico de la Modalidad:

9. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, sírvanse indicar de manera taxativa cuál es la ley, decreto o resolución que habilita a los organismos territoriales a evadir la fijación de puntos estáticos avalados por la ANSV mediante la táctica de detenerse solo unos instantes para recolectar la prueba.

J. Sobre los Términos de Notificación:

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

10 A la luz de las garantías procesales del derecho sancionatorio, ¿es jurídicamente válido y respetuoso del debido proceso que la notificación de la orden de comparendo capturada bajo esta modalidad se envíe al ciudadano sesenta (60) días calendario después de validada la infracción?".

CONSIDERACIONES

En virtud de lo preceptuado en el artículo 2 de la Resolución 0005280 del 29 de noviembre de 2013, mediante el cual se establecen entre otras, las funciones del Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora de Jurídica de este Ministerio:

"6. Conceptuar en materia de transporte Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre, que no sean competencia de otras entidades.

7. Conceptuar y absolver las consultas que sean sometidas a su consideración que formulen los organismos públicos y privados, así como las personas particulares y las demás que sean sometidas a su consideración".

Por lo anterior, debemos señalar que el Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora de Jurídica tiene funciones específicas, lo que implica analizar de manera abstracta y general el tema objeto de estudio. No tiene facultades para resolver casos concretos presentados a la administración.

Marco normativo

El artículo 1 y siguientes de la Ley 1843 de 2017, *"Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones"*, dispone:

*"**Artículo 1°. Objeto.** La presente ley tiene por objeto regular la instalación, adecuada señalización, puesta en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones o control del tráfico y se dictan otras disposiciones.*

Se entenderá por sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos a todas las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor, de que trata el parágrafo 2° del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.

***Artículo 2°. Modificado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 109. Criterios para la instalación y puesta en operación.** Todo sistema automático, semiautomático y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito que se pretenda instalar, deberá cumplir con los criterios técnicos de seguridad vial que para su instalación y operación establezca el Ministerio de Transporte en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.*

Los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos que se pretendan instalar, deberán contar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad

Vial, la cual se otorgará de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Parágrafo. Toda autorización otorgada en Colombia para la instalación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito, tendrá una duración de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 2294 de 2023, artículo 181. Las autoridades de tránsito podrán instalar o habilitar sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos, fijos o móviles para la detección de infracciones en la infraestructura de los sistemas de transporte, (i) en los tramos y a la distancia que se requiera en la vía pública, (ii) en las estaciones o (iii) a bordo de la flota vehicular de los sistemas de transporte público, sin que se requiera autorización por parte del Gobierno nacional. Estos sistemas se orientarán principalmente a controlar la invasión de los carriles exclusivos o preferenciales de los sistemas de transporte público, y en todo caso se deberán señalizar las zonas vigiladas. Los recursos que se obtengan por la imposición de sanciones por parte de las autoridades de tránsito por circular sin autorización por los carriles exclusivos o preferenciales de los sistemas de transporte público se podrán destinar en un porcentaje hasta del 60% del recaudo correspondiente a la entidad territorial, para financiar la operación del respectivo sistema de transporte público.

(…)

***Artículo 4°. Competencia para expedir órdenes de comparendos.** Solo las autoridades de tránsito a que hace referencia el Código Nacional de Tránsito, son las competentes para expedir y recaudar órdenes de comparendos por infracciones de tránsito ocurridas en su jurisdicción. No podrá entregarse dicha facultad ni por delegación ni mediante convenio a ninguna entidad de naturaleza privada."*

(…)

Artículo 8°. Procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación:

El envío se hará por correo y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, copia del comparendo y sus soportes al propietario del vehículo y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; este último caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público. En el evento en que no sea posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo.

Una vez allegada a la autoridad de tránsito del respectivo ente territorial donde se detectó la infracción con ayudas tecnológicas se le enviará al propietario del vehículo la orden de comparendo y sus soportes en la que ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, contados a partir del recibo del comparendo en la última dirección

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

registrada por el propietario del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito, para el inicio del proceso contravencional, en los términos del Código Nacional de Tránsito.

Parágrafo 1°. Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-38 de 2020.

Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el recaudo y cobro de las multas.

(…)". (NFT)

Respeto a los criterios de instalación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos para la Detección de Presuntas Infracciones al Tránsito SAST, los artículos 7.8.1 y siguientes de la Resolución 20223040045295 de 2022, "*Por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte*", establecen lo siguiente:

"Artículo 7.8.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar los criterios técnicos en seguridad vial para la instalación *y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito.*

Artículo 7.8.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo es aplicable a todas las autoridades de tránsito en el país, que directamente, o a través de terceros, pretendan instalar y operar en su jurisdicción sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito.

(…)

Artículo 7.8.4. Requisitos. Para poder operar SAST en una determinada jurisdicción, se deberá cumplir con los criterios que para la instalación y operación se encuentran establecidos en las subsecciones 7.8.1. y 7.8.2. del presente capítulo.

(…)

Artículo 7.8.1.1. Criterios técnicos para la instalación de los SAST. *Para solicitar la autorización de instalación de los SAST, la autoridad de tránsito competente del lugar donde se pretendan instalar deberá acreditar ante la Dirección de Infraestructura y Vehículos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cumplimiento de al menos uno de los siguientes criterios técnicos de seguridad vial:*

a) Siniestralidad: *Criterio relacionado con los sucesos que producen un daño material o humano, estando involucrado un vehículo en una vía pública y/o privada abiertas al público.*

b) Prevención: *Criterio que evidencie los hallazgos y la evaluación del riesgo en la zona de influencia del SAST en materia de siniestralidad vial.*

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

c) Infracciones: *Estadísticas de infracciones detectadas por la Autoridad de Tránsito en la zona de influencia del SAST.*

Parágrafo 1. La metodología para sustentar y evaluar los criterios anteriormente referidos se deberá adoptar y publicar por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro de los 30 días siguientes al 20 de agosto de 2020.

Parágrafo 2. El uso de equipos para las labores de control en vía apoyado en dispositivo electrónico o para fines exclusivamente disuasivos, pedagógicos y de análisis de tráfico, no requerirá autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Artículo 7.8.1.2. Ubicación de los dispositivos. Los SAST sólo podrán ubicarse en sitios que hagan parte de la infraestructura vial, de modo que no procederá su instalación en colinas, viviendas u otros equipamientos aledaños, ni podrán operarse en vehículos en movimiento durante la detección de la presunta infracción, con excepción de la detección aérea.

Artículo 7.8.1.3. Procedimiento para la autorización de instalación de los SAST. *Para obtener la autorización de instalación de los SAST, la autoridad de tránsito competente del lugar donde se pretendan instalar deberá seguir el siguiente procedimiento.*

a) Solicitud de autorización: La autoridad de tránsito competente donde se pretenda instalar los SAST deberá radicar la solicitud de autorización en el sistema de información al cual se accederá a través de la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cargando la información contenida en el Anexo 66 "Información de la solicitud", el cual hace parte de la presente resolución.

b) Plazo para la autorización: La Agencia Nacional de Seguridad Vial tendrá un plazo de 45 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de radicado arrojada por el sistema de información, para la autorización o rechazo de la solicitud.

(…)".

Ahora bien, frente a los criterios de operación de los SAST, los artículos 7.8.1.1. y siguientes de la Resolución 20223040045295 de 2022, al tenor consagran:

"Artículo 7.8.1.1.1. Criterios técnicos para la operación de los SAST*. Además de contar con la autorización de instalación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para iniciar la operación de los SAST, la autoridad de tránsito deberá cumplir con los siguientes criterios técnicos para la operación, lo cual se acreditarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos subsiguientes:*

a) Viabilidad en el uso de la infraestructura vial

b) Calibración

c) Evidencia de la señalización instalada

Parágrafo. Una vez la autoridad de tránsito cumpla con los anteriores criterios, deberá

indicar en el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la fecha en que inicie la operación efectiva de los SAST. En caso de no indicarse dicha fecha, el respectivo SAST no podrá iniciar su operación.

***Artículo 7.8.1.1.2. Viabilidad en el uso de infraestructura vial**. La autoridad de tránsito deberá contar con la evidencia de cierre para el uso, ocupación temporal o intervención de la vía en la cual operarán los SAST, emitido por la entidad administradora de la respectiva infraestructura vial, de acuerdo con el procedimiento que adopte previamente dicha entidad para tal efecto. El procedimiento asociado a este trámite no podrá versar sobre los criterios técnicos establecidos en el artículo 7.8.1.1. de la presente resolución por ser objeto de estudio por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de conformidad con la facultad otorgada en el artículo 2 de la Ley 1843 de 2017 modificado por el artículo 109 del Decreto Ley 2106 de 2019.*

Parágrafo 1. El documento que acredite la evidencia de cierre debe cargarse por parte de la entidad que administra la infraestructura vial respectiva, en el sistema de información establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del referido documento.

Parágrafo 2. Para el caso de las vías nacionales no concesionadas, el documento antes referido será cargado por la autoridad de tránsito solicitante y será validado por el Instituto Nacional de Vías en el sistema de información establecido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cargue del documento por parte de la autoridad de tránsito.

***Artículo 7.8.1.1.3. Calibración.** Se requiere que los SAST vinculados a medición de velocidad estén calibrados. Para acreditar dicha calibración, la autoridad de tránsito deberá cargar en el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el certificado de calibración de los equipos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1843 de 2017 y en el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.*

Parágrafo 1. La información contenida en el presente artículo deberá mantenerse actualizada y vigente.

Parágrafo 2. Hasta tanto se expida el reglamento técnico respectivo, las directrices relacionadas al control metrológico de las ayudas tecnológicas para la detección de presuntas infracciones de tránsito, serán las consagradas en el artículo 2.2.1.7.14.2. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

***Artículo 7.8.1.1.4. Evidencia de la señalización instalada**. Los soportes o evidencias, tales como fotos o videos, en los que conste la señalización efectivamente instalada, de acuerdo con el diseño presentado para la autorización de instalación deberán cargarse al sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y deberá tener en cuenta para su presentación, los parámetros contenidos en el Anexo 67 "Señalización requerida para la instalación de SAST", y se enmarca en lo dispuesto en el Anexo 68 "Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia", el cual hace parte integral de la presente resolución.*

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

> ***Artículo 7.8.1.1.5. Señalización.*** *Los SAST deberán contener para el diseño, instalación y operación, la señalización de acuerdo con lo previsto en el Anexo 68 "Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia", y teniendo en cuenta los requerimientos mínimos establecidos en el Anexo 67 "Señalización requerida para la instalación de SAST", que hace parte de la presente Resolución.*
>
> *Parágrafo 1. Las entidades administradoras de la infraestructura vial respectiva deberán adelantar de forma oportuna las gestiones necesarias para que la autoridad de tránsito pueda cumplir con los criterios de operación establecidos en el presente capítulo, con el fin de promover la seguridad vial en el corredor.*
>
> *Parágrafo 2. Respecto a la señalización que advierta sobre la existencia de controles en vía apoyado en dispositivos electrónicos, se deberán instalar en la vía señales fijas o móviles visibles SI-27 que informen que es una zona vigilada por SAST, localizadas al inicio de estas zonas.*
>
> *Parágrafo 3. Tratándose del control aéreo se deberá dar aviso mediante señales fijas o móviles visibles SI-27 en la vía que informen que es una zona vigilada por SAST".*

Sobre el seguimiento de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos para la Detección de Presuntas Infracciones al Tránsito SAST, el artículo 7.8.1.2.1 de la Resolución ibidem, refiere de la siguiente manera:

> *"Artículo 7.8.1.2.1. Control a las autoridades de tránsito. La Superintendencia de Transporte, en ejercicio de sus competencias, verificará periódicamente el cumplimiento de los criterios técnicos definidos en la presente resolución por parte de los organismos de tránsito, tanto para la instalación como para la operación de SAST. En el evento de encontrar presuntos incumplimientos, podrá iniciar las investigaciones correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1843 de 2017.*
>
> *Parágrafo. La Superintendencia de Transporte, reportará en el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la fecha de inicio y finalización de las sanciones que se hayan impuesto a las autoridades de tránsito, en materia de suspensión de la operación de los SAST". (NFT)*

Ahora bien, frente a los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos para la Detección de Presuntas Infracciones al Tránsito SAST, la Corte Constitucional en sentencia C-038 del 06 de febrero de 2020, Magistrado Ponente, Alejandro Linares Cantillo, se pronunció en el siguiente sentido:

> *"Resaltó la Corte que la declaratoria de inexequibilidad de la responsabilidad solidaria en materia sancionatoria entre el propietario del vehículo y el conductor, prevista en la norma demandada, por las infracciones captadas por medios tecnológicos (fotomultas),* ***no implica que este sistema de detección de infracciones sea inconstitucional y, por lo tanto, puede seguir en funcionamiento****. Igualmente advirtió que la solidaridad sigue vigente en lo que respecta a vehículos vinculados a empresas de transporte, como lo prevé el artículo 93-1 del Código Nacional de Tránsito, declarado exequible en la sentencia C-089 de 2011, según el cual "Serán solidariamente responsables por el pago de multas por infracciones de tránsito el propietario y la empresa a la cual esté vinculado*

el vehículo automotor, en aquellas infracciones imputables a los propietarios o a las empresas" (negrillas agregadas), norma que sí exige imputabilidad personal de la infracción, como condición para activar la solidaridad". (NFT)

Conclusión

En virtud de las normas parcialmente transcritas y frente a los interrogantes elevados en su escrito de consulta, se precisa lo siguiente:

A. Sobre la Definición Técnica de la Operación en Movimiento - Respuesta al interrogante No. 1°

Los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito SAST son dispositivos electrónicos, los cuales podrán ser utilizados como prueba de ocurrencia de una presunta infracción de tránsito dentro de un proceso contravencional. Los SAST pueden ser dispositivos de instalación fija, móvil, automáticos o semiautomáticos.

Se precisa que, el artículo 129 de la Ley 769 de 2002, establece que las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan la identificación del vehículo o del conductor, son válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo.

En atención a esta disposición, se tiene que la recolección de medios probatorios de infracciones a las normas de tránsito, pueden realizarse de dos maneras:

1. Mediante el control en vía por parte de un agente de tránsito y transporte, el cual podrá apoyarse en dispositivos móviles operados manualmente encontrándose presente y visible en el sitio del evento, por lo cual la autoridad deberá seguir el procedimiento descrito en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010.

2. Mediante detección electrónica a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST), cuyo procedimiento se encuentra establecido en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

Frente a los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito SAST, se tiene que estos se encuentran permitidos para la imposición de comparendos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20223040045295 de 2022, donde para su instalación y operación se requiere de autorización expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial como bien lo determina el artículo 7.8.1.3. de la Resolución 20223040045295 de 2022, cuya vigencia es de cinco (5) años al tenor de lo señalado en el artículo 7.8.1.3.1. ibidem.

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

Ahora bien, frente al interrogante planteado, el artículo 7.8.1.2 de la Resolución 20223040045295 de 2022 establece que los SAST sólo podrán ubicarse en sitios que hagan parte de la infraestructura vial, por lo que no procede su instalación en colinas, viviendas u otros equipamientos aledaños. Así mismo, dispone que dichos dispositivos no podrán operarse en vehículos en movimiento durante la detección de la presunta infracción, con excepción de la detección aérea.

En ese sentido, la disposición normativa prohíbe que la detección de presuntas infracciones mediante SAST se realice desde vehículos que se encuentren en movimiento al momento de la captura de la infracción.

B. Sobre la Modalidad de "Patrullaje con Detención Transitoria" - Respuesta al interrogante No. 2°

En relación con la situación planteada, se precisa que la normativa vigente no establece de manera expresa el supuesto descrito, consistente en que un vehículo oficial patrulle un corredor vial, se detenga momentáneamente frente a vehículos presuntamente mal estacionados para registrar la infracción mediante video y posteriormente continúe su desplazamiento para realizar el mismo procedimiento en otros puntos de la vía.

No obstante, del marco normativo aplicable se desprende que la captación de presuntas infracciones de tránsito puede realizarse a través de dos modalidades.

Por una parte, mediante el control en vía por parte de agentes de tránsito, quienes pueden apoyarse en dispositivos electrónicos o tecnológicos operados manualmente, siempre que el agente se encuentre presente y visible en el lugar donde ocurre la presunta infracción. En estos casos, la actuación debe sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.

Por otra parte, la detección también puede efectuarse mediante sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST), cuyo régimen se encuentra regulado en la Ley 1843 de 2017 y en la Resolución 20223040045295 de 2022. En este evento, la instalación y operación de dichos sistemas requiere la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y debe cumplir los criterios técnicos establecidos en la citada regulación.

Así mismo, el artículo 7.8.1.2 de la Resolución 20223040045295 de 2022 dispone que los SAST sólo podrán ubicarse en sitios que hagan parte de la infraestructura vial y que dichos dispositivos no podrán operarse en vehículos en movimiento durante la detección de la presunta infracción, con excepción de la detección aérea.

En ese sentido, cuando la detección de la presunta infracción se realice mediante SAST, deberá observarse el cumplimiento de las condiciones y autorizaciones previstas en la regulación aplicable; mientras que, si se trata de controles en vía apoyados en dispositivos electrónicos operados por agentes de tránsito, la actuación deberá

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

adelantarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

C. Sobre la Obligación de Coordenada Previa - Respuesta al interrogante No. 3

Frente al interrogante planteado, se precisa que la normativa vigente no establece de manera expresa el supuesto descrito, consistente en que un vehículo oficial se detenga momentáneamente en un punto de la vía para registrar una presunta infracción mediante video y posteriormente continúe su desplazamiento.

No obstante, en caso de que la detección de la presunta infracción se realice mediante sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST), deberá observarse lo dispuesto en la Ley 1843 de 2017 y en la Resolución 20223040045295 de 2022, normas que establecen que la instalación y operación de dichos sistemas requiere autorización previa por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme al procedimiento previsto en el artículo 7.8.1.3 de la citada resolución.

En ese sentido, cuando la detección de presuntas infracciones se realice a través de SAST, su instalación y operación deberán ajustarse a las condiciones técnicas y a la autorización correspondiente otorgada por la autoridad competente, de conformidad con la regulación aplicable.

D. Sobre la Insuficiencia de la Orden Local- Respuesta al interrogante No. 4°

Frente al interrogante planteado, se precisa que esta dependencia no es competente para determinar la legalidad o validez de las actuaciones desplegadas por las autoridades u organismos de tránsito en el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, conforme a lo señalado en la Resolución 0005280 del 29 de noviembre de 2013, el Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica emite conceptos de carácter general sobre la interpretación de las disposiciones normativas en materia de tránsito y transporte, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre la legalidad de actuaciones administrativas particulares ni sobre las decisiones adoptadas por las autoridades de tránsito en el marco de sus competencias.

E. Sobre la Diferencia entre Control en Vía y Detección Electrónica - Respuesta al interrogante No. 5

Frente al interrogante planteado, se precisa que la normativa vigente establece el procedimiento aplicable cuando la detección de presuntas infracciones de tránsito se realiza mediante control en vía por parte de agentes de tránsito apoyados en dispositivos electrónicos.

En efecto, el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, regula el procedimiento para la imposición de órdenes de comparendo en

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

el marco del control en vía, señalando que el agente de tránsito que evidencie la presunta infracción deberá proceder a la elaboración y entrega de la orden de comparendo al presunto infractor, informándole sobre la conducta observada y el inicio del proceso contravencional correspondiente.

Por su parte, cuando la detección de la presunta infracción se realiza mediante sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos para la detección de infracciones al tránsito (SAST), el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, el cual contempla el envío posterior de la orden de comparendo y sus soportes al propietario del vehículo dentro de los términos allí establecidos.

En ese sentido, la normativa diferencia el procedimiento aplicable dependiendo de si la presunta infracción es detectada en desarrollo de un control en vía por parte de un agente de tránsito o mediante sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (SAST), cada uno con reglas procedimentales específicas establecidas en la ley.

F. Sobre la Señalización en Detenciones (sic) Efímeras - Respuesta al interrogante No. 6

Frente al interrogante planteado, se precisa que la normativa vigente no contempla de manera expresa el supuesto descrito, consistente en la realización de múltiples detenciones transitorias por parte de un vehículo oficial en distintos puntos de la vía para registrar presuntas infracciones.

No obstante, en lo que respecta a los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST), el artículo 7.8.1.1.5 y su parágrafo 2 de la Resolución 20223040045295 de 2022 establecen que dichos sistemas deben contar con la señalización correspondiente, de conformidad con el Manual de Señalización Vial, y que se deberán instalar señales fijas o móviles visibles SI-27 que informen a los usuarios de la vía que se trata de una zona vigilada por SAST, localizadas al inicio de dichas zonas.

En ese sentido, cuando la detección de presuntas infracciones se realice mediante SAST, la autoridad deberá cumplir con los requisitos de señalización previstos en la regulación aplicable, incluida la instalación de la señal que advierta a los usuarios sobre la existencia de controles en la zona vigilada.

G. Sobre la Legalidad de la Prueba sin Autorización Espacial: - Respuesta al interrogante No. 7°

Es importante destacar que, de conformidad con lo señalado en la Resolución 0005280 del 29 de noviembre de 2013, al Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica le compete, entre otras funciones, conceptuar y absolver las consultas que sean sometidas a su consideración por organismos públicos o privados, así como por particulares.

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co

En ese sentido, esta Coordinación, en ejercicio de sus funciones, realiza interpretaciones de carácter general sobre las disposiciones legales; en consecuencia, no le corresponde efectuar valoraciones sobre casos particulares, ni se encuentra facultada para conocer o resolver los conflictos que se susciten dentro de procesos contravencionales. De igual forma, tampoco funge como órgano de control o vigilancia respecto de las actuaciones adelantadas por los organismos y autoridades de tránsito.

No obstante, se precisa que el presunto infractor podrá, en todo caso, ejercer su derecho de defensa y contradicción dentro del proceso contravencional, solicitar la práctica de pruebas y controvertir aquellas que obren en su contra, a fin de que sea la autoridad competente quien, con fundamento en el material probatorio allegado al proceso, adopte la decisión que corresponda dentro del respectivo trámite.

H. Sobre la Existencia de Permisos para Patrullaje Itinerante, I. Sobre el Marco Jurídico de la Modalidad: y Respuesta a los interrogantes No. 8° y 9°

Frente al interrogante 8, se precisa que la normativa vigente en materia de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST), particularmente la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20223040045295 de 2022, no establece de manera expresa el supuesto descrito, consistente en la utilización de un vehículo que circule por la ciudad deteniéndose en distintos puntos para registrar presuntas infracciones bajo las condiciones señaladas en la consulta.

No obstante, dichas disposiciones sí prevén que la instalación y operación de los SAST debe sujetarse al cumplimiento de los criterios técnicos y al procedimiento de autorización correspondiente ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1843 de 2017 y en el artículo 7.8.1.3 de la Resolución 20223040045295 de 2022.

Frente al interrogante 9, se precisa que, revisado el marco normativo aplicable, no se identifica una disposición legal o reglamentaria que establezca de manera expresa la habilitación a los organismos de tránsito para operar sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito bajo los supuestos descritos en la consulta.

En todo caso, cuando se trate de la utilización de SAST para la detección de presuntas infracciones de tránsito, deberán observarse las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en la normativa vigente, incluida la autorización correspondiente por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los criterios técnicos definidos para su instalación y operación.

J. Sobre los Términos de Notificación: - Respuesta al interrogante No. 10

Para contestar cite:
Radicado MT No.: 20261340486511
10-04-2026

Frente al interrogante planteado, se precisa que la normativa vigente establece el procedimiento aplicable tanto para la detección de presuntas infracciones mediante control en vía apoyado en dispositivos electrónicos, como para aquellas detectadas a través de sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (SAST).

En efecto, cuando se trata de control en vía, el procedimiento para la imposición de la orden de comparendo se encuentra regulado en el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. Por su parte, cuando la presunta infracción es detectada mediante SAST, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 8 de la Ley 1843 de 2017.

En todo caso, será dentro del proceso contravencional correspondiente donde el presunto infractor podrá ejercer plenamente su derecho de defensa y contradicción, solicitar la práctica de pruebas y controvertir aquellas que obren en su contra, para que la autoridad competente, con fundamento en el material probatorio allegado al proceso, adopte la decisión que en derecho corresponda.

Dicho lo anterior, se absuelve el objeto de la consulta, concepto que tiene el alcance de que trata el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia no es de obligatorio cumplimiento, ni tiene efectos vinculantes, pues se trata de *"... orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación fluida y transparente"*, conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542 de 2005.

Cordialmente.

AMPARO ASTRID RAMÍREZ CRUZ
Coordinadora Grupo Conceptos y Apoyo Legal
Oficina Asesora de Jurídica
Ministerio de Transporte

Proyectó: Ana María Gómez Álvarez - Grupo Conceptos y Apoyo Legal – OAJ.
Revisó: Yulimar Maestre Viana – Profesional Especializado - Grupo Conceptos y Apoyo Legal – OAJ

Documento firmado electrónicamente en el Ministerio de Transporte
Esta es una copia autentica del documento electrónico
www.mintransporte.gov.co